

통 보 / 개 선 요 구

1. 제 목 : 특별채권 채무조정 업무 개선 필요
2. 소관부점 : 기업희생지원처
3. 내 용 :

가. 업무개요

기업희생지원처는 「업무분장세칙」 제22조 제2호와 제4호에 따라 기업개선채권, 특별채권 등 기업채권의 인수와 정리·관리 업무를 수행하고 있으며 채무기업이 변제기한 내로 채무를 변제하지 않는 경우 채무조정 등을 통해 회생기업의 경영정상화를 지원하고 있다.

나. 관계 법령·내규 및 판단 기준

「특별채권관리업무규정」(이하 “규정”이라 한다) 제16조에 따르면 공사가 인수한 특별채권의 채무기업이 회생계획안의 미변제원리금에 대해 채무조정을 신청하는 경우 ①채무기업이 미변제원리금을 일부 상환하고 [표 1]과 같이 ②채무조정안의 현재가치환산액이 담보물의 회수예상가액 이상인 경우 채무기업과 채무조정약정을 체결할 수 있다고 되어 있다.

[표 1] 채무조정안 현재가치환산액 및 회수예상가 산정 방식

“기재 생략”

따라서, 공사는 특별채권 채무조정안 검토 시 현재가치 환산액 및 담보물의 회수 예상가액 산정 등 채무조정 요건을 면밀히 검토하여 규정에 따른 채무조정 요건을 충족하지 않음에도 채무조정을 승인하는 일이 발생하지 않도록 하여야 한다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 감사대상기간 동안 특별채권 채무조정을 승인한 32건에 대하여 업무처리 실태를 점검한 결과 다음과 같은 문제점이 확인되었다.

(1) 담보물 회수예상가액 산정 불철저

2022. 11. 22. 인수한 ◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ ◇◇◇◇◇-◇(차주명: □□□□□(주)) 특별채권의 경우 [표 2]와 같이 평균낙찰률을 81.6%¹⁾로 적용하여 채무조정 요건을 충족한 것으로 검토하였으나

[표 2] 우신케미칼(주) 현재가치 환산액 및 담보물 회수예상가 오류 산정 내역

“기재 생략”

[그림 1]과 같이 경기도 김포시 6개월 평균사례가 10건이므로 평균 낙찰률 적용 기준에 따라 정당 낙찰률 97.0%²⁾(경기도 김포시 6개월)를 적용했어야 하는데도, 낙찰사례를 10건 미만으로 인지하여 평균낙찰률 81.6%(경기도 3개월)을 적용한 것으로 확인되었는데

1) 2023. 3. 15. ~ 2023. 6. 15.(3개월) 기간동안 경기도의 평균낙찰률 적용

2) 2022. 12. 15. ~ 2023. 6. 15.(6개월) 기간동안 경기도 김포시의 평균낙찰률 적용

[그림 1] □□□□□(주) 평균낙찰률 적용기준

경기도 김포시 3개월 평균낙찰률		➡	경기도 김포시 6개월 평균낙찰률		➡	경기도 3개월 평균낙찰률	
건수	낙찰률		건수	낙찰률		건수	낙찰률
8건	96.0%		10건	97.0%		40건	81.6%
(10건 미만)			(정상 적용)			(잘못 적용)	

정당 평균낙찰률을 적용했더라면 [표 3]과 같이 □□□□□(주)은 담보물의 회수 예상가액이 채무조정안의 현재가치 환산액을 초과하게 됨에 따라 채무조정 요건을 충족하지 못하는 것으로 확인되었다.

[표 3] 우신케미칼(주) 현재가치 환산액 및 담보물 회수예상가 정상 산정 내역

“기재 생략”

한편, □□□□□(주) 채무조정 건에서 담당자가 낙찰사례를 10건 미만으로 인지하여 평균낙찰률을 잘못 적용하게 된 원인을 살펴본 결과

기업회생지원처에서는 평균낙찰률 자료를 공사 채권관리시스템(이하 “채권BPM”이라 한다)에서 조회하고 있었으며, 채권BPM의 평균낙찰률 자료는 매달 ‘△△△△(경매 정보사이트)’ 으로부터 제공받아 업데이트 하고 있었는데

‘△△△△’에서는 평균낙찰률 자료를 매일 실시간으로 제공하지 않고 한 달치 자료를 다음 달에 공사로 제공하고 있었기 때문에 채권BPM에서는 매일 실시간으로 업데이트된 평균낙찰률 자료를 알 수 없었던 것으로 확인되었다.

□□□□□(주) 채무조정 건의 경우도 채무조정 검토 당시(2023. 6. 19.) 채권BPM에 기간을 ‘2022. 12. 15.~2023. 6. 15.’로 설정하여 6개월간의 평균낙찰률 자료를 조회했음에도, 그 당시 2023년 6월의 평균낙찰률 자료가 업데이트 되어 있지 않아³⁾ 2022. 12. 15.~2023. 5. 31. 기간에 해당하는 자료(낙찰사례 7건)만 조회되었고

2023. 7. 4.에 2023년 6월의 평균낙찰률 자료(낙찰사례 3건 추가)가 업데이트 되면서 본 감사 과정에서는 같은 기간의 낙찰사례가 10건⁴⁾으로 조회가 된 것으로 확인되었다.

3) 2023년 6월 평균낙찰률 자료는 2023. 7. 4.자 채권BPM에 업데이트 되었음

4) 2022. 12. 15.~2023. 5. 31 기간 중 7건, 2023. 6. 1.~2023. 6. 15. 기간 중 3건

(2) 채무조정안의 현재가치환산액 산정 시 회생채권⁵⁾ 제외 필요

한편, 규정 제16조의 ‘채무조정안의 현재가치환산액이 담보물의 회수예상가액 이상인 경우’라는 채무조정 요건의 도입취지는 지금 당장 담보물을 매각하여 채권을 회수(담보물의 회수예상가액)하는 경우보다, 채무조정을 통해 채권을 회수(채무조정안의 현재가치환산액) 하는 경우가 공사에 유리한 경우에만 채무조정을 승인하도록 하기 위함이며

‘담보물의 회수예상가액’은 ‘담보물’을 매각하는 경우를 가정하여 산정한 금액이므로 비교기준이 되는 ‘채무조정안의 현재가치환산액’ 또한 동등한 비교를 위해서는 ‘담보물’에 대한 금액만으로 산정해야 함이 타당하다.

그런데 2021. 10. 15. 인수한 ▽▽▽▽▽▽▽▽ ▽▽▽▽-▽(차주명: ○○○○○○○○○) 특별채권의 경우 2023. 4. 14. [표 4]와 같이 채무조정 약정을 체결하였고

[표 4] ○○○○○○○○○ 채무조정안 승인내용

(단위: 천 원)

변제 연도	회생 담보권				회생 채 권 (B)	합계 (A+B)	
	원 금	개시 후 이 자		연체 이 자			소 계 (A)
		약정 전	약정 후				

“기재 생략”

5) 채무기업에 대한 회생담보권 이외의 채권으로 일반적으로 회생기업의 무담보채무를 말함

채무조정 요건을 검토하는 과정에서 [표 5]와 같이 채무조정안의
현재가치 환산액과 담보물의 회수 예상가액을 산정하였는데

[표 5] ○○○○○○○○○ 현재가치 환산액 및 담보물 회수예상가 산정 내역

“기재 생략”

그 과정에서 회생담보권(담보부분)과 회생채권(무담보부분)을 합한
금액으로 담보물의 현재가치환산액을 산정하게 되면서 [그림 2]와
같이 비교기준인 ‘담보물의 회수 예상가액’ 대비 ‘채무조정안의
현재가치 환산액’이 과다하게 산정되는 결과를 가져오게 되었다.

[그림 2] ○○○○○○○○○ 채무조정안의 현재가치 환산액 산정 내역

구분	합 계	회생담보권 (담보부분)	회생채권 (무담보부분)
채무조정안의 현재가치 환산액	4,121,958천 원	2,949,630천 원	1,172,328천 원
담보물의 회수예상가액	2,885,448천 원	2,885,448천 원	과다산정

따라서, 회생채권으로 인해 채무조정안의 현재가치 환산액이 과다하게 산정되어 채무조정을 통해 채권을 회수하는 것보다 지금 당장 담보물을 매각하여 회수하는 경우가 더 유리함에도 채무조정을 승인하는 사례가 향후에 발생하지 않도록 채무조정안의 현재가치 환산액 산정 시 회생채권 금액을 제외하는 등 기준을 마련할 필요가 있다.

[소관부점 의견] 기업회생지원처는 감사결과에 이의를 제기하지 않았으며, 조속히 평균낙찰률을 산정하는 기준을 마련하고 채무조정안의 현재가치 환산액 산정기준을 정비하겠다고 하였다.

4. 조치할 사항

기업회생지원처장은 채무조정 요건을 검토하는 과정에서 채권BPM에 평균낙찰률 자료가 업데이트 되는 시점을 고려하여 평균낙찰률을 합리적으로 산정하기 위한 기준을 마련하시기 바람(통보)

담보물의 채무조정안의 현재가치환산액 산정 시 비교대상인 담보물의 회수예상가 산정기준과 동등한 비교가 가능하도록 채무조정안의 현재가치 환산액 산정기준을 정비하시기 바랍니다.(개선)